Финансовое здоровье

Оформляя кредит для достижения своих целей, мы автоматически приобретаем обязанности заемщика, то есть обязанность вернуть долг вовремя, заплатить установленные проценты.

Вместе с тем, помимо обязанностей, мы также приобретаем следующие **права**:

- получить исчерпывающую информацию о полной стоимости кредита, включая о плюсах и минусах выбранного кредита;
- получить деньги в срок, указанный в кредитном договоре;
- до момента передачи денег отказаться от получения кредита;
- досрочно вернуть деньги без предварительного уведомления о таком решении (если с момента получения кредита не прошло больше 14 дней);
- получать бесплатно информацию обо всех операциях по своему счету;
- соблюдение банковской тайны в отношении ваших персональных данных;
- если нет возможности вернуть долг, признать себя банкротом. А в некоторых случаях даже обязанность.

Что делать, если у банка отозвали лицензию.

Финансовое здоровье

Банк России отзывает лицензию, если организация систематически нарушает требования законодательства и нормативных актов Банка России.

Если у банка, в котором вы взяли кредит, отозвали лицензию, это не значит, что вы ничего никому не должны. С момента отзыва лицензии и до завершения процедуры конкурсного производства вы обязаны выплачивать кредит.

На специальном портале Агентства по страхованию вкладов https://www.payasv.ru/ есть информация о том, как выплатить кредит любого банка с отозванной лицензией. На портале можно:

1. **Выплатить кредит онлайн с комиссией** (комиссия составит от 50 рублей до 1,5% от суммы платежа).

2. **Узнать, где внести платеж без комиссии:** опубликован список адресов офисов, терминалов и касс банков-агентов, где принимают платежи без комиссии.

3. **Уточнить другие способы оплаты**. Можно погашать кредит через любой действующий банк. Для этого понадобятся новые реквизиты для платежей, которые можно узнать на сайте АСВ. Размер комиссии надо уточнить в банке, через который вы планируете вносить платеж.

АСВ может передать ваш кредит в другой банк. Но ключевые условия договора (например, процентная ставка или срок, на который выдан кредит) останутся прежними — в одностороннем порядке банк не может их поменять.

Обязательно сохраняйте всю информацию о платежах: чеки, реквизиты, скриншоты. Не затягивайте с выплатой кредита, воспользовавшись тем, что у банка отозвали лицензию, — это

плохо отразится на вашей кредитной истории, а значит, вам будет труднее получить новый кредит.

Как избежать и защитить права потребителя финансовых услуг?

Защитить свои права вполне реально и возможно, но проще всего — не допускать нарушений. Как это сделать:

1. До приобретения финансовой услуги/продукта — изучаем, считаем, сравниваем и анализируем полученную информацию.

2. Прежде чем подписывать договор, прочтите его и получите полную информацию об условиях. Не покупайте то, чего не понимаете!

3. Откажитесь от дополнительных услуг, если они вам не нужны или невыгодны.

4. Берегите свои персональные данные. Сообщайте только правду, надежным людям, в надежных местах.

5. Храните копии всех документов.

6. Если у вас возникли проблемы с исполнением обязательств — пытайтесь договориться с финансовой организацией.

Порядок защиты и система органов, участвующих в защите прав потребителей финансовых услуг

По существу, вся система защиты прав потребителей строится на практике применения Закона о защите прав потребителей к договорам на оказание финансовых услуг, а также

применения специальных законов и делится на две большие группы споров:

- возможности применения потребительского законодательства к договорам на оказание финансовых услуг;
- отдельных условий договоров: признание их ущемляющими права потребителей.

Соответственно, когда идет речь о необходимости защиты нарушенных прав, потребителю следует предпринять следующие действия:

1. Самостоятельно разъяснить свои законные требования и **представить в финансовую организацию письменную претензию**. С примерными образцами претензий, жалоб можно ознакомиться в раздаточных материалах или на сайтах контролирующих органов.

2. **Обратиться за консультацией или помощью в следующие организации**:

- **Роспотребнадзор**. Если у вас недостаточно знаний и навыков для самостоятельного разрешения конфликта, обращение за консультацией в Роспотребнадзор (в т.ч. территориальные подразделения) или общественные организации по защите прав потребителей (в т.ч. специализирующиеся на защите прав потребителей финансовых услуг) будет верным решением. Эти организации могут дать не только профессиональную юридическую консультацию, но и проработать с вами наиболее приемлемый и выгодный для вас способ защиты ваших прав.
- **Финансовому омбудсмену**. Согласно ФЗ от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей

финансовых услуг» и ст. 17 Закона о защите прав потребителей, финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения потребителей в отношении финансовых организаций, включенных в определенный реестр или перечень, размещение которого планируется на официальном сайте ЦБ РФ, в следующих случаях:

1) если размер требований потребителя о взыскании денежных сумм не превышает 500 000 руб.;

2) если требования потребителя вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового возмещения по ОСАГО.

Рассмотрение споров для потребителей является бесплатным. Единственное ограничение — в настоящий момент идет переходный период, и для того, чтобы все устоялось, должно пройти время.

3. **Обратиться с жалобой в контролирующие органы**: Банк России, Федеральную антимонопольную службу, Службу Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, в Федеральную службу судебных приставов, Роскомнадзор, Федеральную службу страхового надзора, Российский союз автостраховщиков, правоохранительные органы и прокуратуру.

4. Если организация не исправляет свои нарушения и досудебное урегулирование не помогло — **обращайтесь в суд**.

В судебном порядке вы сможете защитить свои права, добиться полного возмещения убытков, уплаты неустойки, компенсации морального вреда, признания частично или полностью недействительным кредитного договора.

Но прежде чем обращаться в суд, оцените необходимость этого шага. Если сумма судебных издержек и ваши доказательства сомнительны, тогда это пустая трата времени и нервов.

Какие именно документы необходимо приложить к исковому заявлению в каждом конкретном случае, а также как оформить само заявление, на какие законы сослаться при обосновании своих претензий к ответчику и какие доказательства предоставить — это все профессиональные обязанности вашего адвоката.